

ANEXO A1

Señores

Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Carrera 8 No. 6 C – 38. Piso 3°

Bogotá D. C. - Colombia

Asunto: *Solicitud de retiro de recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, para la compensación y/o pago de cuotas partes pensionales a cargo del... (Departamento, Distrito o Municipio), de conformidad con la Ley 550 de 1999 y el Decreto 2191 de 2013.*

Yo, ...(nombre del representante legal), identificado con cédula de ciudadanía número ...(número del documento y lugar de expedición), obrando en mi calidad de representante legal del ...(departamento/distrito/municipio), me permito solicitar retiro de recursos del FONPET para la compensación y/o pago de cuotas partes pensionales que tiene a cargo esta entidad territorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 y el Decreto 2191 de 2013, así como en el Instructivo Operativo Conjunto No. 01 de 2016, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo.

Para efectos del trámite y acreditación de la presente solicitud, me permito remitir, los siguientes documentos:

1. Certificación mediante la cual las entidades comprometidas manifiestan que han liquidado la deuda generada por concepto de cuotas partes pensionales de acuerdo con las normas vigentes y que aceptan los valores objeto de cruce, compensación y/o pago con los recursos disponibles de la entidad territorial deudora en el FONPET. Además, que la liquidación de la deuda por cuotas partes pensionales cumple con los requisitos básicos establecidos en el numeral 2.1 del Instructivo Operativo Conjunto No. 01 de 2016, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo. Anexo A2.
2. Para el caso de los Departamentos, certificación firmada por el representante legal de la entidad en la cual consta que agotó durante la vigencia los recursos destinados al pago de cuotas partes pensionales, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1450 de 2011 modificado por artículo 147 de la Ley 1753 de 2015. Anexo A3.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co



3. Excepcionalmente, copia en archivo PDF del (las) Acta (s) del Comité de Vigilancia del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos - Ley 550/99, en las cuales se haya realizado alguna interpretación sobre la compensación y/o pago de las cuotas partes pensionales (si no existen, obviar este requisito).
4. Certificación firmada por el representante legal de la entidad del orden nacional, cuando ésta sea acreedora, sobre la cuenta a la cual dicha entidad autoriza el giro de los recursos que se debiten de la cuenta de la entidad territorial en el FONPET, por la compensación y/o pago de cuotas partes pensionales. Anexo A4.
5. Certificación expedida por el representante legal de la entidad territorial solicitante en la cual haga constar que ha cumplido con los trámites contables y presupuestales que corresponden de conformidad con sus obligaciones y responsabilidades definidas en las normas vigentes.

Cordialmente,

NOMBRE Y FIRMA

Alcalde / Gobernador

Nombre entidad territorial

Anexo lo anunciado en () folios.

/Noel A. Carrero R.

ANEXO A2**EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO (O ALCALDE DEL MUNICIPIO)
DEL (NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)****EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES****CERTIFICA**

Que las entidades comprometidas como deudora y acreedora, ...(*nombre entidad territorial deudora y nombre de la entidad acreedora*), respectivamente, hemos liquidado la deuda por concepto de cuotas partes pensionales de acuerdo con las normas vigentes, y aceptamos los valores objeto de cruce, compensación y/o pago, con los recursos disponibles de la entidad territorial deudora en el FONPET, para lo cual se cumplieron los requisitos básicos establecidos en el numeral 2.1 del Instructivo Operativo Conjunto No. 01 de 2016, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo:

- Verificación previa de los soportes documentales, revisión y aprobación de las cuentas de cobro de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, no viciadas en su trámite y reconocimiento.
- El término de prescripción y la tasa de interés aplicada a estas obligaciones atienden lo dispuesto en la Ley 550 de 1999 y sus Decretos reglamentarios, así como las condiciones establecidas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos y en sus Modificatorios, y excepcionalmente, en las Actas del Comité de Vigilancia que interpreten las condiciones de pago de cuotas partes pensionales contenidas en el Acuerdo.
- La liquidación no incluye el pago de cuotas partes pensionales prescritas, gastos de cobranza de naturaleza alguna, honorarios de abogados, cuotas litis o intereses moratorios.
- La liquidación de la deuda tiene en cuenta únicamente las cuotas partes pensionales incluidas en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos-Ley 550/99.
- La liquidación de la deuda por cuotas partes pensionales se realizó a través del "Liquidador de Cuotas Partes Pensionales Causadas", puesto a disposición de las entidades territoriales por la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social.

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO:			
ENTIDAD TERRITORIAL	VALOR TOTAL DE CUOTAS PARTES A CARGO	Intereses (Art. 4 Ley 1066 de 2006)	TOTAL
NOMBRE Entidad Territorial 1	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX
NOMBRE Entidad Territorial 2 / Entidad de Orden Nacional	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX	\$XXX.XXX.XXX.XX
SALDO			\$XXX.XXX.XXX.XX

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co



MINHACIENDA



MINTRABAJO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Continuación oficio

Página 4 de 6

Que luego de realizar los procesos de cruce, depuración y compensación de las cuotas partes pensionales, manifestamos que existe un saldo de *(en letras)* (\$xxx,xx) a cargo del *(Nombre entidad territorial)* y a favor del *(Nombre entidad territorial o Nombre entidad del orden nacional)*.

La presente liquidación se expide con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, en la Ciudad de (...), a los (...) del mes de (...) la vigencia 20xx.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALCALDE (O GOBERNADOR)

Cargo (Alcalde o Gobernador)

Nombre Entidad Territorial

Anexos: xxx

Aprobó: xxx

Elaboró: xxx

/Noel Antonio Carrero R.

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co



MINHACIENDA

Continuación oficio



MINTRABAJO



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Página 5 de 6

CERTIFICACIÓN SOLICITADA SOLO PARA LOS DEPARTAMENTOS

ANEXO A3

EL SUSCRITO GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE *(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)*

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES

CERTIFICA

El Departamento de XXXXXX durante la presente vigencia agotó los recursos que trata el inciso 3° del artículo 25 de la Ley 1450 de 2011 modificado por el artículo 147 de la Ley 1753 de 2015, destinados al pago de cuotas partes pensionales.

La presente certificación se expide con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, en la ciudad de (...), a los (...) del mes de (...) de la vigencia 20xx.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL GOBERNADOR

Gobernador

Nombre Entidad Territorial

Anexos: xxx

Revisó: xxx

Elaboró: xxx

/Noel Antonio Carrero R.

MODELO DE CERTIFICACION PARA ENTIDADES DE ORDEN NACIONAL

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia

Código Postal 111711

Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071

atencioncliente@minhacienda.gov.co

www.minhacienda.gov.co

ANEXO A4**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE... (NOMBRE ENTIDAD DEL ORDEN
NACIONAL)****EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y CONSTITUCIONALES****CERTIFICA**

Que luego de liquidar la deuda por concepto de cuotas partes pensionales, de acuerdo con las normas vigentes, y de aceptar los valores objeto de cruce, compensación y/o pago reflejados en el Anexo No. A2, manifiesto que existe un saldo de (LETRAS) (\$ XXXX,xx) a cargo del **(NOMBRE ENTIDAD TERRITORIAL)** y a favor del **(NOMBRE ENTIDAD DEL ORDEN NACIONAL)**, por lo tanto se autoriza al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - DRESS, como administrador del FONPET, para que se consigne dicho saldo debitado de la cuenta de la entidad territorial en el FONPET, a la siguiente cuenta bancaria:

Entidad Bancaria:	XXXXXXXXX
Número de la Cuenta:	XXXXXXXXX
Tipo de Cuenta:	XXXXXXXXX
Nombre del Titular de la Cuenta:	XXXXXXXXX
NIT del Titular de la Cuenta:	XXXXXXXXX

Así mismo hago constar, que la liquidación de la deuda por concepto de cuotas partes pensionales tuvo en cuenta los requisitos básicos establecidos en el numeral 2.1 del Instructivo Operativo Conjunto No. 01 de 2016, expedido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo.

La presente certificación se expide con destino al Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET-, en la ciudad de (...), a los (...) del mes de (...) de 20XX.

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD DE ORDEN NACIONAL

Anexos:

Revisó: xxx
Elaboró: xxx

/Noel Antonio Carrero R.